

인사규정

1998년	2월	21일	제	정
1998년	10월	30일	개	정
1999년	12월	3일	전문개	정
2005년	12월	13일	개	정
2010년	12월	21일	개	정
2012년	12월	13일	개	정
2013년	12월	18일	개	정
2015년	2월	11일	개	정
2017년	12월	22일	개	정
2018년	2월	28일	개	정
2018년	12월	27일	개	정
2019년	8월	30일	전부개	정
2020년	12월	30일	일부개	정
2021년	2월	26일	일부개	정
2021년	12월	28일	일부개	정
2022년	12월	29일	일부개	정
2023년	12월	11일	일부개	정
2024년	2월	28일	일부개	정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 재단법인 대한건설기계안전관리원(이하 “관리원” 이라 한다) 직원의 채용 · 보직 · 승진 · 신분보장 등 직원 인사에 관한 원칙과 절차 등을 명확히 정함으로써 직원 인사의 공정성과 합리성을 확보함을 목적으로 한다. <개정 2023.12.11>

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <신설 2021.2.26.>

1. “임용”이란 신규채용, 승진, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직 및 해임을 말한다.
2. “보직”이란 직원의 직급 · 자격 · 경력 등을 고려하여 그에 상응하는 일정한 직위를 부여하는 것을 말한다.
3. “승진”이란 하위직급에서 상위직급으로 임용하는 것을 말한다.
4. “전보”란 같은 직급 내에서의 보직변경 또는 부서 간 이동을 말한다.
5. “직급”이란 직무의 종류 · 곤란성과 책임도가 상당히 유사한 직위의 군을 말한다.

6. “직위”란 1명의 직원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다.
7. “복직”이란 휴직, 직위해제, 정직 중이거나 강등으로 직무에 종사하지 못한 직원을 직위에 복귀시키는 것을 말한다.
8. “채용비위”란 법령이나 관리원의 정관·내규 등을 위반하여 채용과정에 개입하거나 영향을 주는 행위로서 채용의 공정성을 현정하게 해치는 행위를 말한다.
9. “임금피크제”라 함은 일정 연령을 기점으로 별도의 직무 또는 보수를 적용하는 것을 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 관리원 직원의 인사에 관하여 법령, 정관 및 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2023.12.11>

제4조(임용권) 관리원의 장(이하 “원장”이라 한다)은 직원의 임용권을 가진다.

제2장 인사위원회

제5조(인사위원회의 설치) 직원의 인사에 관한 중요사항을 심의·의결하기 위하여 관리원에 인사위원회를 둔다.

제6조(인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 직원의 신규채용 및 승진에 관한 사항
2. 포상 및 휴직에 관한 사항
3. 부서간의 정원조정에 관한 사항
4. 그 밖에 인사와 관련한 중요한 사항

제7조(인사위원회 구성) ① 인사위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상 7명 이내의 위원으로 구성하고, 외부 위원이 1명이상 포함되어야 한다. <개정 2022.12.29.>

② 인사위원회의 위원장은 경영관리 소관이사가 되고, 위원은 다음 각 호의 당연직위원과 위촉직위원으로 구성한다. <개정 2022.12.29., 2023.12.11>

1. 당연직 위원 : 「직제규정」에 따른 각 부서의 장 이상 중에서 원장이 지

명한 자

2. 위촉직 위원 : 외부전문가 중에서 원장이 위촉하는 자

③ 제2항제2호의 위촉직위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다.

제8조(인사위원회 위원장의 직무 등) ① 인사위원회의 위원장은 그 인사위원회를 대표하고, 그 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

제9조(간사) ① 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 인사위원회에 간사 1명을 둔다.

② 간사는 인사업무 담당자가 된다. <개정 2023.12.11>

제10조(소집 및 의결) ① 인사위원회의 위원장은 그 인사위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 인사위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제11조(위원의 제척·기피·회피) ① 인사위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인사위원회의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 본인 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 심의·의결의 대상자인 경우

2. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 사람이 해당 심의·의결의 대상자인 경우

3. 위원 본인이 심의·의결 대상자의 직근 상급자이거나 징계 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 경우

② 인사위원회의 심의·의결 대상자는 제1항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 인사위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 인사위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피신청의 대상이 되는 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제12조(위원의 해촉) 제7조제2항제2호에 따른 위촉직위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

제13조(인사위원회의 회의록) 간사는 인사위원회의 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.

제3장 채용

제14조(채용원칙) ① 원장은 직원을 채용하는 경우 공개경쟁채용시험에 의해 채용하는 것을 원칙으로 하며, 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니된다. 또한, 임직원의 가족을 특별히 우대하여 채용하여서는 아니된다.

② 원장은 제1항 전단에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자격, 경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 제한경쟁채용시험을 실시하여 직원을 채용할 수 있다.

1. 전문적인 능력과 경력을 필요로 하는 직원을 채용하는 경우
2. 임용예정 직위의 직무와 관련된 자격증 소지자 또는 연구 실적이 있는 사람을 채용하는 경우
3. 1년 이상 재직한 임시직 또는 촉탁직원으로서 근무성적이 현저히 우수하고 직원으로서 자질을 갖춘 사람을 채용하는 경우
4. 긴급한 인력수요 등을 사유로 하는 인사위원회의 의결에서 제한경쟁채용시험으로 채용할 필요가 있다고 인정하는 경우
5. 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자를 채용하는 경우
6. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자를 채용하는 경우
7. 「5·18민주유공자예우에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자를 채용하는 경우

8. 「독립유공자예우에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자를 채용하는 경우
 9. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자를 채용하는 경우
 - 10 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자를 채용하는 경우
 11. 「제대군인지원에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자를 채용하는 경우
 12. 「장애인고용 촉진 및 직업재활법」에 따른 의무고용률에 맞추어 대상자를 채용하는 경우
 13. 그 밖에 법령 및 불가피한 사유에 의해 필요한 경우.
- ③ 제2항에 따라 채용하는 경우에 채용예정 직급별 자격기준은 별표 1과 같다. <개정 2023.12.11., 2024.2.28>

제15조(촉탁) ① 원장은 전문적인 지식이나 기술을 요하는 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우 촉탁직 직원을 채용할 수 있다.

② 제2항의 촉탁직 직원의 채용에 관하여 필요한 사항은 「촉탁직 임용 규칙」으로 정한다.

제16조(개방형 직위) ① 원장은 전문성이 특히 요구되거나 효율적인 관리원 운영을 위하여 필요하다고 판단되어 관리원 내부 또는 외부에서 적격자를 임용할 필요가 있는 직위에 대해서는 개방형 직위로 지정하여 운영할 수 있다.
<개정 2024.2.28>

② 제1항에 따른 개방형 직위의 설정·운영 등에 관하여 필요한 사항은 원장이 정한다.

제17조(채용계획의 수립) 원장은 인사운영의 예측가능성이 제고될 수 있도록 해당연도의 채용시기, 채용규모, 시험방법 등 채용내용에 대한 사항을 사전에 공개하여야 한다.

제18조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 채용될 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하

- 기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
 5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 사람
 6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
 7. 직원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
 8. 「형법」 제303조 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
 9. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 사람
 10. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 사람
 11. 병역의무를 기피한 사람
 12. 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 날부터 5년이 경과되지 아니한 사람
 13. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등(이하 “비위면직자등”이라 한다)의 취업제한 적용을 받는 사람

제19조(시험실시기관 등) ① 직원의 채용시험은 원장이 실시한다.

- ② 원장은 필요하다고 인정하는 경우에는 채용시험의 일부 또는 전부를 검사소장에게 위임하여 실시할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 시험실시권을 위임받은 검사소장은 채용시험의 실시결과에 따른 최종합격자를 원장에게 임용제청하여야 한다.
- ④ 제2항에 따라 검사소장이 직원을 채용하는 경우에도 그 채용방법과 절차 등은 제3장의 규정을 따른다.

제20조(채용시험의 방법) ① 채용시험은 서류전형·필기시험·실기시험·면접시험 등을 거쳐 최종합격자를 결정한다.

- ② 제1항에 따른 채용시험의 각 전형별 방법 및 그 밖에 채용절차에 관한 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제21조(채용 구비서류) 원장은 신규채용되는 직원에게 다음 각 호의 서류를 제출하도록 하여야 한다. <개정 2022.12.29>

1. 지원서(사진1매 첨부)
2. 졸업·성적증명서
3. 자격 및 경력증명서
4. 주민등록 초본·등본
5. 가족관계 증명서
6. <삭 제>
7. 서약서
8. 그 밖에 필요하다고 인정하는 서류

제22조(수습) ① 직원을 신규로 채용하는 경우에는 3개월의 수습기간을 둔다.

② 제1항의 수습기간은 근속연수에 포함한다.

③ 원장은 수습직원의 근무상황을 지도·감독하여야 하며, 수습직원의 근무성적 또는 교육훈련·성적이 불량한 경우에는 수습기간이 끝나기 전에 수습근무를 그만두게 할 수 있다.

④ 수습직원은 「정관」, 「복무규정」 및 그 밖에 관리원의 내규를 준수하여야 한다. <개정 2023.12.11>

제23조(초임연봉 확정) ① 신규 직원의 초임연봉 확정에 필요한 경력연수의 산정은 별표 2의 경력환산 기준표에 따른다.

② 제1항에 따른 경력연수 산정은 입사 당시 제출된 경력에 의하며, 입사 후 제출한 경력은 인정되지 않는다.

③ 신규임용자의 경력인정 상한은 1급은 20년, 2급은 15년, 3급은 10년, 4급은 5년, 5급은 3년, 6급은 2년으로 하며 세부 기준은 원장이 별도로 정한다.

[제목개정 2023.12.11]

[전문개정 2023.12.11]

제24조(부정행위자에 대한 조치) ① 채용시험에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정행위를 한 사람에 대해서는 그 시험을 정지 또는 무효로 하거나 합격을 취소하고, 그 처분이 있는 날부터 5년간 관리원의 임용을 위한 시험의 응시자격을 정지한다.

1. 다른 수험생의 답안지를 보거나 본인의 답안지를 보여주는 행위
2. 대리 시험을 의뢰하거나 대리로 시험에 응시하는 행위

3. 통신기기, 그 밖의 신호 등을 이용하여 해당 시험 내용에 관하여 다른 사람과 의사소통하는 행위
4. 부정한 자료를 가지고 있거나 이용하는 행위
5. 병역, 가점, 영어능력검정시험 등 시험에 관한 증명서류에 거짓 사실을 적거나 그 서류를 위조·변조하여 시험결과에 부당한 영향을 주는 행위
6. 그 밖에 부정한 수단으로 본인 또는 다른 사람의 시험결과에 영향을 미치는 행위

② 원장은 응시자 또는 응시자와 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위로 인해 채용시험에 합격한 경우 해당 응시자에 대해서는 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른다.

제25조(비위면직자등의 채용 확인) ① 비위면직자등에 해당하는 사람인지의 여부를 확인하기 위하여 인사업무 담당부서는 신원조회와 연계하여 채용시험 합격자의 개인정보제공 동의서를 받은 후 대상자 명단(성명 및 주민등록번호)을 감사업무 담당부서로 통보하고, 감사업무 담당부서는 “비위면직자 사전조회시스템” (국민권익위원회에서 운영하는 정보화시스템을 말한다)을 활용하여 해당여부를 확인한 후, 그 해당자 명단을 인사업무 담당부서로 통보한다. <개정 2023.12.11>

② 원장은 제1항에 따른 확인 결과 채용시험 합격자가 비위면직자등에 해당하는 경우에는 그 합격을 취소하여야 한다.

③ 원장은 매년 1회 이상 제1항에 따른 확인 결과를 국민권익위원회에 보고하여야 한다.

제4장 보직 등

제26조(보직 관리 기준) ① 원장은 직원을 보직함에 있어서는 당해 직원의 전공 분야, 훈련, 근무 경력, 전문성 및 적성 등을 고려하여 적재적소에 배치함을 원칙으로 한다.

② 직원의 동일 보직 장기근무로 인한 침체를 방지하고 직무의 전문성을 저해하지 않는 범위 내에서 순환보직을 실시할 수 있다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 우선해서 보직을 변경할 수 있다.

1. 동일 부서 동일 보직에 2년 이상 장기 근무하였을 때
2. 교육 이수 및 특수한 자격증 취득 등으로 능력 및 특기가 변동되었을 때
3. 해당 직무에 부적합하여 재 보직을 요할 때
4. 전직 되었을 때
5. 신체 및 정신적인 변화가 있어 현 보직에서 업무수행이 어렵게 된 때
- ④ 직제 개편 등으로 인하여 소속 직위 및 직급 명칭만 변경하여 재발령하는 경우에는 보직 기간은 계속된 것으로 본다.
- ⑤ 인사 운영상 필요할 경우 특정 직위에 대하여 직위 공모를 통해 보직을 부여할 수 있다.
- ⑥ 그 밖에 직원의 보직 관리에 관한 세부사항은 원장이 따로 정한다.

[제목개정 2023.12.11]

[전문개정 2023.12.11]

- 제26조의2(전문직위제)** ① 원장은 업무별 전문인력을 양성·확보하고 업무의 연속성 및 전문성 강화를 위하여 전문 직위를 지정하여 운영할 수 있으며, 운영에 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다.
- ② 제1항의 전문직위제에 대상이 되는 직원에게는 예산 범위 내에서 직무급을 지급할 수 있으며 세부 기준은 원장이 별도로 정한다.
- ③ 전문직위제에 해당하는 직원은 제26조와 제27조를 적용하지 않을 수 있다.

[본조신설 2023.12.11]

- 제27조(전보)** ① 원장은 필요한 경우 직원을 전보할 수 있다.
- ② 직원의 전보는 동일 부서에 2년 이상 근무한 자를 대상으로 한다. 다만, 1~3급의 전보와 직제 개편·정원조정·승진 또는 징계처분, 전문직위제 대상, 인력 운영상 불가피한 경우에는 그러하지 않다.
- ③ 정기 전보는 매년 1분기 내에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 인사 운영상 필요할 경우 정기 전보 시기를 조정할 수 있으며 수시 전보를 실시할 수 있다.
- ④ 비위행위로 중징계의 징계처분을 받은 자는 전보·조치하고, 청렴 교육을 이수하도록 하여야 한다.

[전문개정 2023.12.11]

- 제28조(겸직)** 원장은 업무상 필요한 경우에는 직원을 겸직하게 할 수 있다.

제29조(직무대리) ① 직원이 직무를 수행할 수 없는 부득이한 사유가 있거나, 결원이 발생한 때에는 원장이 지정하는 바로 아래 직급자가 그 직무를 대행한다.

② 제1항에 따라 직무대리에 지정된 자는 권한에 상응한 책임을 진다.

제30조(파견) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 직원을 다른 부서에 일정 기간 파견근무하게 할 수 있다.

1. 다른 부서의 업무 폭주로 업무지원이 필요한 경우
2. 특수한 업무의 수행을 위한 경우
3. 교육훈련상 필요한 경우
4. 그 밖에 원장이 필요하다고 인정하는 경우

② 제1항에 따라 파견근무를 하는 자는 복무에 관하여 파견받은 부서장의 지휘·감독을 받는다.

제31조(보직 제한) 원장은 채용비위로 징계를 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다.

1. 정직 이상: 3년
2. 정직 미만: 2년

제5장 승진

제32조(승진) ① 원장은 직원의 승진임용을 할 때에는 근무성적평정, 경력, 포상 및 그 밖의 능력의 실증 등을 고려하여야 한다.

② 승진임용은 승진시험 또는 인사위원회의 승진의결을 거쳐야 한다.

③ 제2항의 승진시험에 관하여 필요한 사항은 인사위원회가 정한다.

④ 승진은 연 1회 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 원장이 필요하다고 인정하면 수시로 실시할 수 있다.

제33조(근무성적평정) ① 원장은 공정한 인사관리를 위하여 근무성적평정을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 근무성적평정에 관하여 필요한 세부사항은 「근무평정규칙」으로 정한다.

제34조(승진소요최저연수) ① 직원이 승진하려면 다음 각 호의 기간 동안 해당 직급에 재직하여야 한다.

1. 5급 이상 : 3년 이상

2. 6급 : 2년 이상

② 제1항의 기간에는 휴직기간, 직위해제 기간 및 제35조에 따른 승진임용의 제한기간을 포함하지 아니한다. 다만, 다음 각 호에 따른 기간은 제1항의 기간에 포함한다.

1. 「병역법」 등 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 휴직한 기간

2. 업무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 기간

3. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 직원이 임신 또는 출산하게 되어 휴직한 기간

4. 직위해제 또는 징계처분을 받은 자가 그 처분의 사유가 무효 또는 취소된 경우 그 기간

제35조(승진임용의 제한) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승진임용될 수 없다. <개정 2021.12.28.>

1. 징계처분 요구 또는 징계의결 요구, 징계처분, 직위해제, 휴직 중에 있는 경우

2. 징계처분의 집행이 끝난 날부터 다음 각 목의 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱, 성매매 및 채용비위, 「공무원행동강령」 제13조의3(동 규정에서 “공무원”은 “관리원 직원”으로 본다)에 해당하는 행위에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간)이 지나지 않은 경우

가. 강등·정직: 18개월

나. 감봉: 12개월

다. 견책: 6개월

제36조(승진후보자 명부 작성 등) ① 인사담당부서의 장은 11월 30일을 기준으로 「근무평정규칙」의 평가기준에 따라 승진후보자 명부를 작성하여야 한다. 다만, 특별승진의 경우에는 별도의 특별승진후보자 명부를 작성할 수 있다. <개정 2023.12.11>

1. <삭제 2023.12.11>

2. <삭제 2023.12.11>

3. <삭제 2023.12.11>

② <삭제 2023.12.11>

③ 인사위원회는 승진후보자 명부의 최고순위자부터 3배수의 범위 내에 있는 사람을 선발하여 원장에게 추천하고, 원장은 인사위원회에서 추천한 승진임용 후보자 중에서 임용하여야 한다.

제37조(특별승진) ① 원장은 근무성적 또는 업무수행 능력이 특히 우수하거나 관리원 발전에 현저한 공적이 있다고 인정되는 직원에 대해서는 제34조에도 불구하고 특별승진 임용을 할 수 있다.

② 제1항에 따라 특별승진 임용할 때에는 해당 직원이 제35조의 승진임용의 제한을 받지 아니하는 사람이어야 한다.

③ 원장은 제1항에 따라 특별승진을 하는 경우에는 외부위원이 1/3이상으로 구성된 인사위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다. <개정 2021.12.28.>

④ 원장은 특별승진을 실시하는 경우에는 구체적인 승진 인원과 승진 요건 등에 대하여 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 사전에 전직원에게 공지하여야 한다.

제6장 신분보장

제38조(의사에 반한 신분 조치) 직원은 형의 선고, 징계처분이나 이 규정에서 정하는 사유에 따르지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 강등, 감봉, 휴직, 정직 또는 면직, 그 밖에 불이익처분을 받지 아니한다.

제39조(당연퇴직) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다.

1. 제18조 각 호의 어느 하나에 해당할 때
2. 사망하였을 때
3. 정년에 달한 때

제40조(직권 면직) 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 직권으로 면직시킬 수 있다.

1. 휴직 기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니

- 하거나 직무를 감당할 수 없을 때
- 2. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직 또는 과원이 되었을 때
- 3. 채용비위 등 중대한 사고를 발생시켰을 때
- 4. 부정한 방법으로 임용되었을 때

제41조(의원면직) ① 직원은 본인의 의사로 퇴직하고자 하는 경우에는 사직원을 제출하여 원장의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에도 불구하고 원장은 의원면직을 신청한 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의원면직을 허용하지 아니할 수 있다. 다만, 제1호, 제2호 및 제4호의 경우에는 그 비위의 정도가 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 징계에 해당한다고 판단되는 경우로 한정한다.

- 1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 경우
- 2. 검찰, 경찰 등 수사기관과 감사원 등 감사기관에서 비위와 관련하여 수사 또는 감사 중인 경우
- 3. 관리원의 징계위원회에 중징계의결이 요구 중인 경우
- 4. 관리원의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 경우

제41조의2(명예퇴직) ① 관리원은 20년 이상 근속하고 정년 잔여기간이 1년 이상인 자가 자진하여 퇴직을 희망하는 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 명예퇴직을 허용하고 명예퇴직금을 지급할 수 있다. 다만, 관리원의 임원으로 선임되는 경우와 계약직 퇴직자에 대해서는 명예퇴직제도를 적용하지 않는다.
<신설 2020.12.30.>

② 근속기간의 산정기준과 적용시점에 대한 세부사항은 별도로 정한다. <신설 2020.12.30.>

제42조(휴직) ① 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 휴직을 명하여야 한다.

- 1. 신체·정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때
- 2. 「병역법」에 따른 병역 복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 때
- 3. 천재지변이나 전시·사변, 그 밖의 사유로 생사(生死) 또는 소재(所在)가 불명확하게 된 때

4. 그 밖에 법률의 규정에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때

② 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제3호 및 제4호에 해당하는 경우에는 법률로 정하는 특별한 사유가 없는 한 휴직을 명하여야 한다.

1. 국제기구, 외국 기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관 또는 「공무원 임용령」 제50조로 정하는 민간기업, 그 밖의 기관에 임시로 채용될 때

2. 국외 유학을 하게 된 때

3. 사고나 질병 등으로 장기간 요양이 필요한 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀를 간호하기 위하여 필요한 때

4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 직원이 임신 또는 출산하게 된 때

5. 외국에서 근무 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때

6. 형사사건으로 기소되었을 때

7. 인사위원회에서 휴직에 관한 사항을 심의·의결한 때

8. 그 밖에 원장이 휴직이 필요하다고 인정한 경우

③ 원장은 제2항제3호 및 제4호에 따른 휴직을 이유로 인사에 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제43조(휴직 기간) 휴직 기간은 다음과 같다.

1. 제42조제1항제1호에 따른 휴직 기간은 6개월 이내로 한다.

2. 제42조제1항제2호와 제4호에 따른 휴직 기간은 그 복무 기간이 끝날 때까지로 한다.

3. 제42조제1항제3호에 따른 휴직 기간은 3개월 이내로 한다.

4. 제42조제2항제1호에 따른 휴직 기간은 그 채용 기간으로 한다. 다만, 민간기업이나 그 밖의 기관에 채용되면 3년 이내로 한다.

5. 제42조제2항제2호와 제5호에 따른 휴직 기간은 3년 이내로 하되, 부득이한 경우에는 2년의 범위에서 연장할 수 있다.

6. 제42조제2항제3호에 따른 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직 기간 중 총 3년을 넘을 수 없다.

7. 제42조제2항제4호에 따른 휴직 기간은 1년 이내로 한다.

8. 제42조제2항제6호에 따른 휴직 기간은 그 기간이 끝날 때까지로 한다.

9. 제42조제2항제7호와 제8호에 따른 휴직 기간은 3개월 이내로 한다.

제44조(휴직의 효력) ① 휴직 중인 직원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직 중인 직원은 휴직사유가 소멸하거나 휴직기간이 만료된 때에는 그 소멸일 또는 만료일로부터 15일 이내에 복직원을 제출하여야 한다.

제45조(직위해제) 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자
2. 형사 사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
3. 정년도래일 1개월 전에 있는 자
4. 채용비위, 금품비위, 성범죄 등 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자
5. 그 밖에 검사물량 수급의 심한 불균형 등으로 불가피하게 인력운영 조정의 대상이 되는 자

② 제1항에 따라 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸되면 원장은 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 직위해제기간은 제1항제3호의 경우를 제외하고는 근속연수에 산입하지 아니한다.

제46조(정년) ① 직원의 정년은 60세로 한다.

② 직원의 정년퇴직일은 정년이 되는 해를 기준으로 주민등록상의 생년월일이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일로 하고, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일로 한다. <신설 2021.2.26.>

③ 제1항의 정년은 축탁직원에 대해서는 적용하지 아니한다.

제46조의2(임금피크제) ① 직원을 대상으로 정년퇴직일 전 일정 연령을 기준으로 임금을 삭감하는 임금피크제를 시행한다. <신설 2021.2.26.>

② 임금피크제 적용 직원의 인사관리에 관한 세부사항은 임금피크제 운영규칙에 따른다. <신설 2021.2.26.>

제7장 포상 및 징계

제47조(포상) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 포상할 수 있다.

1. 행실이 바르고 근면하며 헌신적인 봉사 및 청렴활동 등으로 다른 직원의 모범이 되었을 경우
2. 업무능률 제고 및 예산절감 등 현저한 공적이 있는 경우
3. 재해예방 및 신속한 처리로 피해를 최소화 한 경우
4. 관리원의 명예와 위상을 드높인 경우
5. 그 밖에 관리원 발전에 특별한 공적이 있다고 인정되는 경우

② 원장은 제1항에 따른 포상을 하는 경우 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 그 대상자를 확정한다.

제48조(포상의 종류) ① 제47조제1항에 따른 포상의 종류는 다음과 같다.

1. 단체포상 : 공적이 현저한 부서나 검사소에 대한 포상
2. 개인포상 : 업무수행, 창안, 교육, 훈련 등에서 공적이 현저하거나 성적이 우수한 직원에 대한 포상

② 제1항의 포상을 할 때에는 표창장과 함께 부상으로 상품, 상패, 또는 상금을 수여할 수 있다.

제49조(포상의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원은 포상대상에서 제외된다.

1. 징계 또는 불문경고처분을 받은 날부터 다음 각 목의 구분에 따른 기간이 지나지 않은 직원
 - 가. 불문경고 : 1년
 - 나. 견책 : 3년
 - 다. 감봉 : 5년
 - 라. 정직 : 7년
 - 마. 강등 : 7년
2. 징계절차가 진행 중이거나 형사사건으로 기소 중인 직원
3. 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 직원
4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 직원

제50조(징계) ① 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 「징계규칙」 제6조에 따른 징계위원회에 징계 심의·의결을 요구하여야 하고, 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 직권을 남용하였을 때
 2. 직무상 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
 3. 직무와 관련하여 상관의 정당한 명령을 이행하지 아니하였을 때
 4. 업무와 관련하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하였을 때
 5. 직무 관련자로부터 금품수수, 향응 등을 제공받았을 때
 6. 직무 내외를 불문하고 관리원의 체면이나 위신을 손상하는 행위를 한 때
 7. 그 밖에 위의 각 호에 준하는 징계사유에 해당한다고 판단될 때
- ② 징계의 종류 및 효력, 그 밖에 징계에 필요한 사항은 「징계규칙」으로 정한다.

제8장 보칙

제51조(인사기록의 관리) ① 관리원은 모든 직원의 인사기록을 작성하여 보관하여야 한다.

② 인사기록부의 작성 및 관리방법 등에 관하여 필요한 사항은 「인사규정 시행규칙」으로 정한다. <개정 2023.12.11>

제52조(인사정보 공개) 원장은 인사정보를 공개할 수 있는 범위와 기준을 사전에 설정하고 해당 직원이 공개를 요청하는 경우에는 이를 공개하여야 한다.

제53조(인사고충 창구 운영) 원장은 인사 운영에 대한 직원의 고충 상담과 인사와 관련한 이의신청 업무 등을 처리할 수 있도록 기관내 인사고충창구를 설치·운영하여야 한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 1999년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 1999년 12월 3일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2005년 12월 13일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2010년 12월 21일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2012년 12월 13일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2013년 12월 18일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2015년 2월 11일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2017년 12월 22일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2018년 2월 28일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2018년 12월 27일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2019년 8월 30일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2020년 12월 30일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2021년 2월 26일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2021년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2022년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2023년 12월 11일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2024년 2월 28일부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2023.12.11., 2024.2.28>

신규임용 자격기준표

직급별	경 력 및 자 격
1급직	1. 국가 및 지방공무원 4급 또는 5급으로 5년 이상 경력자 2. 건설기계분야 공공기관 및 유관단체 동일직급에서 2년 이상 경력자 3. 기술사 자격증을 소유한 자로서 해당분야에서 3년 이상 근무한 자 4. 채용예정 직무분야와 관련된 박사학위를 취득한 후 해당 관련분야에서 5년 이상 경력자 5. 이상과 동등한 자격이 있다고 인정된 자
2급직	1. 공무원 5급 또는 6급으로 5년 이상 경력자 2. 건설기계분야 공공기관 및 유관단체 동일직급에서 3년 이상 경력자 3. 건설기계정비기사 또는 건설기계정비기능장 자격증을 소지한 자로서 7년 이상 경력자 4. 채용예정 직무분야와 관련된 박사학위 소지자 또는 석사학위 취득후 관련분야 7년 이상 경력자 5. 이상과 동등한 자격이 있다고 인정된 자
3급직	1. 공무원 6급 또는 7급으로 5년 이상 경력자 2. 건설기계정비기사 또는 건설기계정비기능장 자격증을 소지한 자로서 3년 이상 경력자 3. 건설기계분야 공공기관 및 유관단체 동일직급에서 3년 이상 경력자 4. 채용예정 직무분야와 관련된 석사학위 소지하고 2년 이상 또는 학사학위 취득 후 5년 이상 관련분야 경력자 5. 이상과 동등한 자격이 있다고 인정된 자
4급직	1. 공무원 7급 또는 8급으로 5년 이상 경력자 2. 건설기계정비산업기사 자격증을 소지한 자로서 5년 이상 경력자 3. 건설기계분야 공공기관 및 유관단체 동일직급에서 5년 이상 경력자 4. 채용예정 직무분야와 관련된 학사학위 소지하고 3년 이상 경력자 5. 이상과 동등한 자격이 있다고 인정된 자
5급직	1. 공무원 8급 또는 9급으로 5년 이상 경력자 2. 건설기계정비산업기사 또는 비파괴검사 산업기사 자격증 소지자 3. 건설기계분야 공공기관 및 유관단체 동일직급에서 3년 이상 경력자 4. 채용예정 직무분야와 관련된 학사학위 소지자 5. 자동차정비산업기사 이상 자격증 소지자 6. 이상과 동등한 자격이 있다고 인정된 자
6급직	1. 공무원 9급 이상으로 3년 이상 경력자 2. 건설기계분야 공공기관 및 유관단체 동일직급에서 2년 이상 경력자 3. 채용예정 직무분야와 관련된 전문학사 소지자로서 업무관련 자격증 소지자 4. 이상과 동등한 자격이 있다고 인정된 자

경력환산 기준표

구분	환산율	경 력
가 경력	100%	1. 「국가공무원법」 제2조 또는 「지방공무원법」 제2조에 규정된 공무원으로 근무한 경력 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 및 개별법에 근거한 공공법인에서 근무한 경력 3. 대한건설기계안전관리원에서 근무한 경력
나 경력	70%	1. 「지방공기업법」에 따른 지방 공사 및 공단에서 근무한 경력 2. 법률상 법인으로서 인정된 상장기업체에서 근무한 경력 3. 기술사, 건축사, 변호사, 회계사, 세무사, 법무사, 노무사 자격을 취득한 후 근무한 경력
다 경력	50%	“가” 및 “나”에 해당 되지 않는 사업체에서 정규직 및 비정규직으로 근무한 경력

비고

1. 경력이 중복되는 경우에는 환산율이 높은 경력을 적용한다.
2. 동등한 환산율을 적용받는 경력은 각각 그 기간을 합산한 후 월단위 이하 15일 이상은 1월로 계산하고, 15일 미만은 계산하지 아니한다.
3. 기업·단체 등의 도산, 해체 등의 사유로 서류에 의한 증명이 불가능한 경력은 원칙적으로 이를 인정하지 아니한다.
4. 단시간 및 시간제 근로자인 경우 주 40시간 근로로 환산하여 적용